

-----:الإسم والشهرة:

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الاولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

-----: رقم المرشح

الاختصاص والرمز : المعلوماتية الإدارية (٢٣١٠٨) - الأنظمة والشبكات (٢٣٢٠٨) - الإدارة والتنظيم (٢٣٧٠١)

المعدل : (٨)

المدة : ساعة ونصف

القانون :

المستندات المسموح بها : لا شيء

I- Répondre aux questions suivantes: (2pts / question)

- 1- Définir la performance publique.
- 2- Définir le programme informatique (logiciel).
- 3- Définir le dépôt.
- 4- Déterminer deux différences entre les droits moraux et les droits matériels de l'auteur.
- 5- Déterminer deux exceptions au principe de la protection des innovations et de la littérature.

الإجابات على "كراس الإجابة"

II- Répondre par "vrai" ou "faux" et corriger l'erreur: (1pt/ réponse)

- 1- Les œuvres folkloriques sont protégées par le droit de la propriété intellectuelle.
- 2- Le consentement de l'auteur doit être obtenu et une indemnité doit lui être versée en cas d'exécution d'une œuvre artistique lui appartenant à certaines occasions.
- 3- L'innovateur peut renoncer à ses droits matériels.

III- Choisir la réponse correcte: (½ pt / réponse correcte):

- 1- La renonciation aux droits moraux est:
 - a- Possible
 - b- Possible, sous certaines conditions
 - c- Impossible.
- 2- Toute innovation est censée être considérée comme une innovation légale ou officielle:
 - a- Le renouvellement et l'originalité
 - b- L'agrément du ministère de l'Économie
 - c- Le agrément de l'Union Européenne
- 3- Le dépôt auprès de l'Office de la protection de la propriété intellectuelle est considéré comme une:
 - a- Preuve matérielle
 - b- Présomption.
 - c- Une formalité
- 4- Les livres électroniques innovants sont considérés:
 - a- Protégés
 - b- Non protégés
 - c- Protégés pendant 3 mois à compter de la publication.
- 5- Le dépôt est effectué auprès de l'Office de la Protection de la Propriété Intellectuelle en:
 - a- 2 copies
 - b- 3 copies
 - c- 4 copies.

6- Les décisions judiciaires et leurs traductions officielles:

- a- Sont protégés contre la falsification.
- b- Ne sont pas protégés.
- c- Sont couverts d'une protection judiciaire.

7- La durée de la protection du droit moral est de :

- a- 50 ans.
- b- 70 ans.
- c- Protection éternelle.

8- Un étudiant universitaire peut, sans l'accord de l'auteur, copier un programme d'étude en:

- a- Un exemplaire
- b- 2 exemplaires
- c- 3 exemplaires

9- Dans le cas des œuvres collectives, le titulaire du droit d'auteur est la personne qui:

- a- Exécute les travaux
- b- Supervise les travaux
- c- Prépare les travaux.

10- Dans le cas des œuvres communes, le titulaire du droit d'auteur est la personne qui:

- a- Exécute les travaux
- b- Supervise les travaux
- c- Prépare les travaux.

IV- Traiter le point de droit suivant: (1pt / réponse):

Après que l'une des universités a obtenu une copie originale d'un programme informatique revenant à la société **Compu**, elle l'a copié et a mis à la disposition de ses étudiants des copies limitées pour la copier gratuitement pour leur usage personnel. Et certains professeurs utilisaient des parties de ce programme au cours de leur explication en classe afin d'appuyer leur point de vue ou pour se baser sur elles pour des fins éducatives.

- 1- Est-ce que le comportement de l'université est légal? pourquoi?
- 2- Est-ce que le comportement des professeurs est légal? pourquoi?

I- Answer the following questions: (2pts / question)

- 1- Define manifest performance.
- 2- Define the computer program (software).
- 3- Define deposit.
- 4- Determine two differences between moral rights and material rights of the author.
- 5- Determine two exceptions to the principle of protecting innovations and literature.

الإجابات على "كراس الإجابة"

II- Answer with "true" or "false" and correct the error: (1pt / answer):

- 1- Folk works are protected by law.
- 2- The author's consent must be obtained and compensation must be paid to him in the event of the performance of an artistic work belonging to him on certain occasions.
- 3- Illegal importing and trading of software is not considered a crime.

III- Choose the correct answer: (½ pt/ correct answer):

- 1- The waiver of material rights is:
 - a- Possible
 - b- Possible, under conditions
 - c- Not possible.
- 2- Any innovation is supposed to be considered an innovation has to enjoy the:
 - a- Innovation and originality
 - b- Approval from the Ministry of the Economy
 - c- Approval from the European Union
- 3- A deposit with the Office for the Protection of Intellectual Property is considered:
 - a- Stable proof
 - b- Presumption (that accepts proof to the contrary)
 - c- A formality
- 4- Innovative eBooks are considered:
 - a- Protected
 - b- Unprotected
 - c- Protected for 3 months from publication.
- 5- The deposit is made with the Office for Protection of Intellectual Property in:
 - a- 2 copies
 - b- 3 copies
 - c- 4 copies.

- 6- Judicial decisions and their official translations are:
 - a- Protected against tampering.
 - b- Not protected.
 - c- Covered by judicial protection.
- 7- The duration of moral rights protection is:
 - a- 50 years
 - b- 70 years
 - c- An eternal protection.
- 8- A university student can, without the author's consent, copy a study program by:
 - a- One copy
 - b- Two copies
 - c- 3 copies.
- 9- In case of collective works, the copyright owner is the person who:
 - a- Executes the work
 - b- Supervises the work
 - c- Prepares the work.
- 10- In case of commun works, the copyright owner is the person who:
 - a- Executes the work
 - b- Supervises the work
 - c- Prepares the work.

IV- Treat the following legal issue: (1pt / answer):

After one of the university has obtained an original copy of a computer program belonging to Compu company, it makes copy and made available to its students of limited copies to be copied for free for their personal use. And some teachers were using parts of this program in their classroom explanation to support their views or to rely on them for educational purposes.

- 1- Is the behavior of the university legal? Explain this.
- 2- Is the behavior of the professors legal? Explain this.

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- عالج الاسئلة التالية: (علامتان / سؤال)

- ١- عرّف الاداء العلني.
- ٢- عرّف برنامج الحاسب الآلي.
- ٣- عرّف الابداع.
- ٤- حدّد فرقين بين الحقوق المعنوية والحقوق المادية للمؤلف.
- ٥- اشرح إستثنائين على مبدأ حماية الابتكارات والمؤلفات.

II- أجب بـ "صواب" أم "خطأ" وصحح الخطأ: (علامة واحدة / إجابة)

- ١- تُعتبر الاعمال الفولكلورية مشمولة بالحماية القانونية.
- ٢- يجب أخذ موافقة المؤلف ودفع تعويض له في حال اداء عمل فني عائد له ضمن مناسبات معينة.
- ٣- يُمكن للمبتكر التنازل عن حقوقه المادية.

III- إختَر الجواب الصحيح: (نصف علامة / إجابة صحيحة)

- ١- إن التنازل عن الحقوق المعنوية هو:
أ- ممكن
ب- مُمكن بشروط
ج- غير ممكن
 - ٢- إن اي ابتكار يفترض لاعتباره ابتكاراً قانونياً:
أ- التجدد والاصالة
ب- موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة.
ج- موافقة الاتحاد الاوروبي
 - ٣- يُعتبر الابداع لدى مكتب حماية الملكية الفكرية:
أ- دليلاً ثابتاً
ب- قرينة تقبل إثبات العكس.
ج- إجراءً شكلياً
 - ٤- تُعتبر الكتب الالكترونية المبتكرة :
أ- محمية
ب- غير محمية
ج- محمية لـ ٣ أشهر من نشرها.
 - ٥- يجري الإبداع لدى مكتب حماية الملكية الفكرية
على:
أ- نسختين
ب- ٣ نسخ
ج- ٤ نسخ
- ٦- تُعتبر الأحكام القضائية وترجماتها الرسمية:
أ- مشمولة بالحماية من التزوير
ب- غير مشمولة بالحماية.
ج- مشمولة بالحماية القضائية.
 - ٧- إن مدة حماية الحقوق المعنوية هي :
أ- ٥٠ سنة
ب- ٧٠ سنة
ج- حماية أبدية.
 - ٨- يجوز للطالب الجامعي من غير موافقة المؤلف
نسخ برنامج دراسي على:
أ- نسخة واحدة
ب- نسختين
ج- ٣ نسخ.
 - ٩- في حالة الاعمال الجماعية يُعتبر صاحب حقّ
المؤلف الشخص الذي قام بـ:
أ- تنفيذ العمل
ب- الاشراف على العمل
ج- تحضير العمل.
 - ١٠- في حالة الاعمال المُشتركة يُعتبر صاحب حقّ
المؤلف الشخص الذي قام بـ:
أ- تنفيذ العمل
ب- الاشراف على العمل
ج- تحضير العمل.

IV- عالج المسألة القانونية التالية: (علامة واحدة / إجابة)

بعدما حصلت إحدى الجامعات على نسخة أصلية من برنامج حاسب آلي عائد الى شركة كومبيو، قامت بنسخه ووضعت بتصرف طلابها نسخاً محدودةً ليقوموا بنسخها مجاناً لاستعمالهم الشخصي. كما كان بعض الأساتذة يستعملون أجزاءً من هذا البرنامج خلال شرحهم في الصف من أجل دعم وجهة نظرهم أو الاستشهاد بها لغايات تعليمية.

- ١- هل يعتبر تصرف الجامعة قانونياً؟ لماذا؟
- ٢- هل يعتبر تصرف أساتذة هذه الجامعة قانونياً؟ لماذا؟

